



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חנה דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מור הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ט סיון תשפ"ג

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 205

פרשת חוקת

הלכות טלטול בעלי חיים בשבת (הלכות מוקצה כה)

נושאי השיעור: בעלי חיים הם המוקצה החמור ביותר | מוקצה מחמת גופו ומוקצה מחמת חסרון כים שייחד אותם לשימוש בשבת | ביטול כלי מהיכנו | הנחת כלי לאיסוף מי המזגן | בסיס לדבר האסור | ביטול כלי מהיכנו במקום צער בעלי חיים | צער בעלי חיים וצער בני אדם | דחיפת בעלי חיים בשבת | נגיעה במוקצה בשבת | טעם האיסור לדדות תרנגול בשבת | פסיק רישיה אסור מן התורה | פתיחת הדלת כאשר מחמתה יכבו הנרות | משיכת בעלי חיים ברשות הרבים או במקום שאין בו עירוב | ההבדל להלכה בין דחיפת בעלי חיים למשיכתם

מכסים ועוטפים את הקדירה בצפיפות, וזה היה שומר על חום הקדירה הרבה זמן. והנה חצץ הוא אסור בטלטול, אולם אם אדם לקח אותו ביום שישי ורוצה להטמין בו את הקדירה הוא צריך לייחד אותו לשימוש בשבת. וכאשר מייחד אותו הוא מפיק את הדין מוקצה שבו. כיצד מייחדים זה סימן שלם (סימן כנט) שמדבר על ייחוד אבנים או גיזי צמר וכיו"ב לצורך הטמנה. ובסימן ש"ח [- מסעיף כ' עד סעיף כ"ו - שבעה סעיפים] ישנם כמה סעיפים כיצד מייחדים אבנים או עצים וכיו"ב שהם מוקצה מחמת גופו. ואחר כך סעיף ל"ח עוסק כיצד מייחדים עפר. ובכל אחד מהם יש פרטי דינים שונים. האם צריך מעשה או שמא מספיקה מחשבתו, וכן האם צריך לייחדו בכל שבת בפני עצמו או שזה מיוחד לכל שבת. יש בזה כמה פרטי דינים, זה מאד מסובך הנושא הזה.

ד. בעלי חיים אי אפשר לייחד אותם לשימוש בשבת

אשר על כן אם מייחד מוקצה מחמת גופו ביום ששי, הפקיע ממנו דין מוקצה, וכן מוקצה מחמת חסרון כים שהדינים שלו מאד דומים למוקצה מחמת גופו, גם לו אין שום היתר של טלטול, אבל מוקצה מחמת חסרון כים אם למשל ביום שישי יש לו כלים המיועדים למכירה, ורוצה להפסיק להשתמש בהם למכירה, הרי שהכלים הללו לא יהיו מוקצה. ומותרים בטלטול. אבל בעלי חיים לא שייך לייחד אותם לשימוש, כגון לשחק איתו וכיו"ב, בערב שבת עבור יום שבת. כך כותב הרא"ש. ממילא הבעלי חיים הם גרועים יותר מאשר מוקצה מחמת גופו.

ה. מבטל כלי מהיכנו

מין בשלחן ערוך (סימן קצ"ח סעיף מ) כתב שבעלי חיים אסורים בטלטול. ואף על פי כן כופין את הכלי לפני האפרוחים. ביאור הדבר, שהנה בדין מוקצה יש הלכה מאד מעניינת שמסתעפת ממנו, והיא אינה נמצאת במקום אחד אלא בכמה מקומות, ולא רק בהלכות מוקצה. והיא שאסור לקחת כלי שהוא מותר בטלטול ולהפוך אותו למוקצה. זה נקרא 'מבטל כלי מהיכנו'. חכמים אסרו לעשות כלי למוקצה. אכן המוקצה הזה הוא יחסית יותר קל משאר טלטול מוקצה, אבל זה אסור. למשל, אם יש מזגן שמטפף ממנו טיפות מים, הטיפות מים הללו יש להם דין 'נולד'. כיון שלא היו בעולם קודם לכן. ממילא המים הללו אסורים בטלטול. ואם יניח את



א. בעלי חיים הם המוקצה החמור ביותר

היום נעסוק בעניין טלטול בעלי חיים. 'בעל חי' זה כל יצור שהוא לא אדם. כלבים, חתולים, פרות, עיזים, כבשים, אוגרים, שפנים, ארנבות, צב, תוכים, דגים באקווריום וכיו"ב. חכמים אסרו לטלטל בעלי חיים בשבת. הם נחשבים למוקצה. ואפשר לומר [- כל פעם אנחנו מגלים יותר דברים...], שאין מוקצה יותר חמור מבעלי חיים. הטעם לכך, שהנה לפי מה שהראשונים כותבים בפירוש שמכיוון שאינם ראויים לשום שימוש, שהרי אינו יכול לעשות בהם שום שימוש, לפי זה מסתבר שהם נחשבים למוקצה מחמת גופו. כמו אבנים או עפר או כל הדברים שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים שאין להם שום שימוש, שהם מוקצה מחמת גופו.

ב. בעלי חיים אינם כלי

יש דיון בפוסקים האם שייך לומר שבעלי חיים יקראו כלי, לגבי כמה נושאים. ויש ראיות לכאן ולכאן. למסקנה הראשונים כותבים בפירוש שהם אינם כלי וממילא הם מוקצים לגמרי. ואסור לטלטלם גם לצורך גופו או מקומו. כגון אם יש לאדם בעל חי כלשהו, כבשה, תרנגולת, כלב וכיו"ב והוא יושב על כסאו, מותר לדבר אליו שיקום וכיו"ב, אבל אסור להרים אותו. אכן יש דרכים שיהיה מותר בהן, וכן יש בעלי חיים מסוימים שמותר בהן, וכפי שיבואר להלן. אבל טלטול ממש בדרך כלל אסור.

ג. לייחד מוקצה לשימוש בשבת

כמו כן הגמרא אומרת כמה פעמים שאין משתמשים בבעלי חיים. דהיינו שאי אפשר להשתמש. במשנה במסכת ביצה (ב"ב) שנינו, אסור לרכב על גבי בהמה. דהיינו שחז"ל אסרו שמא יקטוף. וכמו כן אסור להישען על הבהמה, וכל שימוש אסור בה. אם כן כיון שאין לה שום שימוש הרי שהיא מוקצה מחמת גופו. והטעם שבעלי חיים הם מוקצה גרוע ביותר, מפני שבמוקצה מחמת גופו אם רוצה בערב שבת שלא יהיו מוקצה, יכול לייחד אותה לשימוש וממילא אינה מוקצה. דוגמא לדבר, אבן שהיא מוקצה מחמת גופו, אם רוצה להשתמש בה בשבת כדי לשבור איתה אגוזים [- לא חלילה לזרוק על המכוניות...], אם מייחד אותה ביום שישי לצורך כך הרי שהיא מותרת בטלטול. דוגמא נוספת לזה, הנה בזמננו לא היה פלטה או גז או חשמל, לא היו כלל אמצעי בישול כמו שיש היום. וכדי שהאוכל יישאר חם עד הבוקר היו להם כל מיני אמצעים, כגון כירה שגם לאחר שהנחלים הנמצאים בה היו כבים עדיין היתה נשארת חמה מאד. וכן יש 'מוליארי' ועוד. אחת הדרכים לשמור על האוכל שיישאר חם היתה באופן שהיו לוקחים אבנים ועוטפים בהם את הקדירה. כגון אבנים קטנות, 'חצץ', והיו

הכלי כדי שהטיפות הללו יפלו לתוכו, הרי שהכלי הזה הוא בסיס לדבר האסור, שזה אומר שהוא נאסר מצד עצמו.

ו. בסיס לדבר האסור

בדיני מוקצה יש הרבה פרטי דינים, ואחד מהם הוא בסיס לדבר האסור. כלומר, גם דבר שמצד עצמו אינו מוקצה, אך ברגע שהוא 'בסיס' דהיינו שהוא מחזיק את הדבר האסור, הרי שדינו ממש כמו דבר האיסור בעצמו.

למשל, אדם שלקח כוס והניח בו מטבעות, הרי המטבעות הללו הן מוקצה מחמת גופו, והכוס הזאת הופכת להיות בסיס לדבר האסור ואסור לטלטל אותה. ואפילו אם הכלי הזה התבטל בעיצומה של השבת, כגון כוס שהניח בה מטבעות, וביום שבת בטעות דחפו את הכוס וכל המטבעות נשפכו, הכוס עדיין נחשבת למוקצה, ואסורה לטלטול. כיון שאומרים בה מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא. דהיינו כל דבר שהיה מוקצה בזמן בין השמשות, הרי שהוא מוקצה לכל השבת. ואף אם פקע ממנו סיבת המוקצה במהלך השבת, זה נשאר מוקצה. והכוס הזו היא בסיס לדבר האסור.

והנה אם מניח דבר מוקצה ביום ששי, מותר, למרות שהוא מבטל את הכלי משימוש בשבת, שמכיון שזה נעשה ביום ששי מותר, אבל בשבת אסור. ואף אם בטעות אירע שהניח מטבעות בתוך כלי של היתר, הכלי הזה נאסר לטלטול. מפני שהיה בסיס לדבר האסור. ממילא אסור לעשות כן לכתחילה מכיון שהוא מבטל כלי מהיכנו.

ז. אם מותר להניח כלי לאפרוחים שיעלו לתוכו בשבת

והנה שנינו במשנה (שבת קכח) שמותר לקחת סל, סלסלה וכיו"ב ולהניחם סמוך לאפרוחים באופן שיגרום להם לעלות על הסל. כגון שרוצה להכריח אותם, הם עומדים מצטופפים ומפחדים, הם רצים לפניה והוא מקרב אליהם את הסל סמוך מאוד עד שאינם יכולים לברוח והם עולים מעצמם, למרות שהכלי הזה שעלו אליו אינו יכול לטלטלו מפני שהוא בסיס לדבר האסור. בכל זאת מותר לעשות כן. כיון שבכגון דא לא אסרו משום מבטל כלי מהיכנו. כי דרך האפרוחים להתרוצץ כל הזמן, אין להם מנוחה, וכיון שכך כאשר הם נכנסים לתוך הסל ניתן בקלות להוציאם מהסל על ידי צעקה וכיו"ב וממילא הכלי חוזר לשימוש בשבת, אם כן אין זה נקרא מבטל כלי מהיכנו. יש אומרים, שעצם הדבר שמעצמם יכולים לרדת די בזה שאינו נקרא מבטל כלי מהיכנו. אך יש ראשונים שאומרים זה לא מספיק, צריך שהיה מצב שיכול להוציאם מיד. ממילא זה יהיה מותר. [- אכן יש נידון אם יש מבטל כלי מהיכנו למקצת שבת. בעזרת ה' אני מקווה שבקרב אייחד סדרה שלימה של שיעורים לדינים של מבטל כלי מהיכנו].

ח. ביטול כלי מהיכנו במקום צער בעלי חיים

והנה חכמים התירו לבטל כלי מהיכנו במקום של צער בעלי חיים. יש על זה סוגיא שלימה בגמרא (שבת טז) ודיון ארוך בפוסקים לגבי בהמה שנפלה לבור, וחושש שיקרה לה משהו, והיא מצטערת בפנים ואינה יכולה לעלות ולטפס. ואומרת הגמרא שמותר לזרוק לבור כרים וכסתות שהם כלים הראויים לשימוש, אך ברגע שזורקם לבור מיד כבר אינם ראויים לשימוש. והסיבה שלא יהיו ראויים לשימוש - יש אומרים שמחמת שהכרים וכסתות יהיו בתוך הבור הם יתמלאו מים ואז לא יהיו ראויים לשימוש בשבת. ויש אומרים, שכיון שהבהמה תעלה עליהם ויתלכלכו. על כל פנים רואים בגמרא, שלמרות שהוא מבטל כלי מהיכנו, כיון שזה מקום צער בעלי חיים שהוא מדאורייתא, מותר.

ט. איסור צער בעלי חיים מדאורייתא או מדרבנן

אמנם יש מחלוקת ראשונים, האם צער בעלי חיים דאורייתא או דרבנן. אם לומדים מהפסוק 'עזוב תעזוב עמו' וכיצד, ברמב"ם יש סתירה בזה (וראה פרק טז מהלכות שבת הלכה טו שכתב שאף מדאורייתא, מחזיק, ראה פרק יג מהלכות רוח' הלכה ט שכתב שם דהוא דרבנן ובכס"מ שם). אבל למעשה רוב הפוסקים סוברים שאיסור צער בעלי חיים הוא דאורייתא.

דרך אגב, יש אומרים שאם צער בעלי חיים דאורייתא כל שכן בני אדם. לעומת זאת יש אומרים שאיסור צער בעלי חיים נאמר רק על בעלי חיים ולא נאמר על בני אדם. משום שכאשר אדם סובל הוא מבין את הסבל, וככל שהוא סובל הוא גם יכול לסבול אותו. אבל בהמה, מחמת שאינה מבינה היא לא יכולה לסבול. והצער שלה הוא הרבה יותר גדול מאשר של האדם. ולפי זה בתינוק לכאורה יהיה שייך גם דין צער בעלי חיים, כיון שאינו מבין. יש בזה הרבה אריכות דברים, והרבה מוסר לומדים מכל העניין הזה.

י. להרים את הבהמה בידיים כאשר אינה עולה על ידי כרים וכסתות

והנה כתבו בעל התוספות ר"ד ונכדו הרי"ז, ועוד כמה ראשונים, שאם הבהמה הזאת נפלה לבור, והבור עמוק ואין מספיק כרים וכסתות, או שהבהמה הזאת היא לא תעלה על הכרים והכסתות, האם מותר להרים

אותה בידיים. יש ראשונים שאומרים שמותר. מפני שכמו שמבטל כלי מהיכנו מותר במקום של צער בעלי חיים למרות שזה איסור דרבנן, כיון שחכמים לא גזרו במקום צער בעלי חיים. גם על מוקצה חכמים לא גזרו במקום צער בעלי חיים. אבל ברמב"ן (נחמיהו למסכת שבת טז) משמע שזה אסור. כיון שדווקא מבטל כלי מהיכנו שהוא איסור דרבנן לכן הוא יותר קל, וכותב שזה אפילו לא דומה לטלטול מוקצה ממש. [- פעם אחת היה איזה רב אחד, שבאו ואמרו לו, כבוד הרב הפרה נפלה לתוך הבור, האם מותר להרים אותו? ענה להם הרב, שיזרקו לבור כרים וכסתות. ואז אמרו לו, הרב, זה חמור שלך... הרב שמע כך ואמר, אה יש פוסקים שמתירים...].

יא. פסק מרן זיע"א להלכה למעשה

למעשה בשלחן ערוך (סימן טז סעיף ט) פסק שמותר רק להניח כרים וכסתות, אבל הוא לא התייחס לשאלה של צער בעלי חיים. אבל יש ראיות אחרות שגם השלחן ערוך סובר שאסור לטלטל ממש. אאמו"ר מרן זצוק"ל כתב בעניין הזה (ש"ת יביע אומר ח"ט סימן ל' אות ח) שזה תלוי, שאם זה צער גדול מאד, למשל, אם היא נפלה והיא הולכת, היא תמות שם, זה ממש צער, זה סבל נורא בשבילה, עד כדי כך שאמנם אין פיקוח נפש בבעלי חיים, אבל אם רואים שיש לה צער גדול, אאמו"ר מרן זצוק"ל פסק להתיר. אבל צער בעלי חיים רגיל שרק קשה לה או שהיא מפחדת וכיו"ב, שיזרקו כרים וכסתות או שימתינו למוצאי שבת.

יב. הנותן לשכוי בינה

למעשה כאמור התירו ביטול כלי מהיכנו כאשר יכול להחזיר אותו מיד לשימוש. אולם אם ביום ששי הניח את האפרוחים על הכלי, ובבין השמשות הכלי הזה היה אסור לטלטל, ובשבת האפרוחים ירדו ממנו, אסור לטלטל אותו. מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא. והנה, יש שאלה מעניינת שונים בה האחרונים, וכדלהלן.

הנה כשהייתי ילד קטן אמא ע"ה קנתה אפרוחים, היו כמה פעמים שקנתה אפרוחים. ואני גיליתי דבר מאד מעניין. שבחורף למשל שהשקיעה בארבע וארבעים, ומפלג המנחה האפרוחים מפסיקים להתרוצץ, הם מתקבצים ביחד, מתחככים אחד בשני, והם מצפצפים קצת עד שהם נרדמים. וכך הם ישנים עד הבוקר. וסמוך לזריחת השמש הם כבר מתעוררים ומתחילים להתרוצץ.

לעומת זאת בקיץ, שמתו לב הפלא ופלא, הם ישחקו עד שש וחצי בערב ואז בפלג המנחה, אין להם שעון - הקב"ה נתן להם חכמה, אפרוח בן יומו שרק אתמול יצא מהביצה וכבר הוא יודע שכשמיגיעה השעה של פלג המנחה הם מתקבצים שוב והולכים לישון. ובבוקר השכם בקיץ הם קמים, והם לא ישנים כל היום.

כיום כל מגדלי התרנגולות לביצים משאירים אור בלולים בלילה, והם לא יכולים לישון, האור מפריע להם לישון, ואז הם מטילים שני ביצים, כל שתיים עשרה שעות מטילות ביצה. וככה מכפילים את כמות הביצים על ידי האור. [- ניתן לראות זאת בלולים, שיש אור בלילה. ואין בזה משום צער בעלי חיים, כיון שזה לצורך האדם אפשר להקל]. הם צריכים לישון, אבל הם לא ישנים רצוף.

והנה, יש פה שאלה הלכתית. אדם שיש לו אפרוחים, וביום שבת בשעת מנחה רוצה להביא כלי סמוך אליהם כדי שיעלו עליו. והנה כל ההיתר האמור לעיל שלכאורה הלא הוא מבטל כלי מהיכנו, שההיתר הוא מחמת שהם עולים ויורדים, ויכול להורידם מיד מהכלי. אולם כאשר מניח לפנייהם את הכלי סמוך למנחה, הרי הם יעלו לתוך הכלי ולא ירדו כיון שילכו לישון. האם גם באופן כזה מותר לתת לפנייהם את הכלי.

יג. להניח כלי לאפרוחים סמוך למנחה בשבת

למעשה כמה מגדולי האחרונים אומרים שזה אסור. מפני שכל ההיתר הוא לא בשעת המנחה, כיון שדרכם ללכת לישון והם לא מסתובבים ומתרוצצים יותר זה אסור. אך יש אומרים, כיון שעדיין בידו כן לגרשם, הרי אם יצעק עליהם הם יקומו ויברחו. אפילו שהם כבר הלכו לישון יכול להעיר אותם. אולם האוסרים כתבו, שנכון שיכול להעירם ולגרשם, אבל במציאות דרך בני אדם לחוס על האפרוחים הללו, הוא רוצה שהם ישנו, אם כן כאשר הוא מביא את הכלי סמוך אליהם הרי שהוא מבטל כלי מהיכנו.

להלכה, אאמו"ר מרן זצוק"ל פסק להחמיר בזה (ס"ט). כלומר לגרום להם לעלות לכלי בכל מהלך היום מותר לעשות כן, ואין בזה משום מבטל כלי מהיכנו. אבל סמוך לילה כאשר הם הולכים לישון הרי הוא מבטל כלי מהיכנו ואסור.

יד. טלטול במקצת בבעלי חיים

יש נידון כאשר יש מצב שיש בעלי חיים וצריך לדחוף אותם, ולפעמים לא

כבדה, וברגע שהיא מגביהה את הרגלים אז בטוח שהנוצות ימרטו. וכאשר בטוח שכך אכן יקרה, גם בדבר שאינו מתכוון - פסיק רישיה אסור.

יט. פסיק רישיה אסור מן התורה

צריך לדעת שפסיק רישיה אסור מן התורה, זה ברור מאד. יש ראיות לכך מגמרות מפורשות, מהראשונים, מהרמב"ם. רבינו אברהם בן הרמב"ם מביא, שחכם אחד שרצה לומר שפסיק רישיה זה רק דרבנן והוא דוחה אותו בתוקף, ודעתו בבידור שהוא אסור מן מהתורה. ובוודאי שהרמב"ם גם סובר כך. וכן התוספות ודאי סוברים כך. וגם בסוגיות אנחנו רואים שפסיק רישיה אסור. התוספות דנים על פסיק רישיה דלא נחא ליה, שהערוך מתייר. ואומרים התוספות שזה אסור מדרבנן. משמע שאם זה פסיק רישיה שניחא ליה יהיה אסור מן התורה. וכן הלאה. אז צריך לשים לב לזוהר מאד. זה לא מספיק לומר לא התכוונתי. אם זה פסיק רישיה זה חילול שבת גמור, זה איסור דאורייתא.

אשר על כן כותב האליה רבה, שלכן הרמב"ם אסור. אפילו שאינו מתכוון למרוט את הנוצות, אך כיון שברגע שתופס אותה היא מגביהה את הרגליים ובכך הוא מורט את הנוצות, זה פסיק רישיה.

כ. קרוב לפסיק רישיה

בדומה לכך כותב התוספת שבת, שזה קרוב לפסיק רישיה. ובאמת זו שאלה מאד מעניינת, הרי 'פסיק רישיה' היינו שאם יחתוך את הראש של עוף בוודאי שהוא ימות, 'פסיק רישיה ולא ימות'. הוא אינו מתכוון להמית את העוף, הוא רק רוצה לחתוך לו את הראש [- הוא רוצה לתת לילד לשחק עם הראש שלו...] וכי יש יצור שנשאר בחיים אחרי שחתכו לו את הראש? כלומר פירוש המילים 'פסיק רישיה' היינו שזה ודאי שזה יקרה.

אך כאשר המעשה שעושה אינו בוודאי שיעשה את התוצאה של האיסור. דנים הפוסקים לגבי הסוגיא בשבת (דף טז.). כאשר יש נרות בבית והם מונחים במקום הדלת של הכניסה לבית, כשהדלת היא ממש לרחוב, ואז בחורף כשפותח את הדלת נכנסת רוח ומכבה את הנרות. זה לא נחשב לגרמא, רואים בגמרא שזה נקרא מעשה בידים. זה כמו שלוקח את הרוח ושופך אותה על הנרות.

והנה יש ראשונים שמסבירים את הגמרא שמדובר שברגע שפותח את הדלת שזה וודאי שהנרות יכבו. הגמרא אומרת שזה פסיק רישיה, לפי פירוש רש"י זה ודאי שהנרות יכבו. אמנם יש כמה ראשונים (במחזוריים טז) שכותבים שזה לא וודאי, אלא זה קרוב לוודאי. ואף על פי כן אנחנו רואים שפסיק רישיה זה גם בקרוב לוודאי. וזה דבר מאוד מעניין, שאם זה קרוב לוודאי זה פסיק רישיה, אך אם זה ספק אפילו לא ספק שקול, אפילו על פי רוב, זה לא פסיק רישיה.

ממילא צריך שיקול דעת מתי זה פסיק רישיה מתי לא. מפני שאם זה לא פסיק רישיה יהיה מותר לגמרי. צריך לשים לב שלא לטעות בשיקול הדעת בדברים כאלו.

כא. להחזיר תרנגולת לדגור על הביצים

אם כן כאמור כל בעלי חיים משום צער בעלי חיים מותר לאחוז בהם, אבל תרנגולת אסור. אך גם בתרנגולת התירו לדחוף אותה מאחוריה. מפני שכאן היא כבר לא תרים את הרגלים, שהרי דוחף אותה. אפילו שעושה את זה בידים. והתרנגולת היא מוקצה, התירו לדחוף.

אמנם יש בזה מחלוקת, ויש אחרונים שסוברים שהתירו לדחוף. דהיינו שהתירו לדחוף אפילו שלא במקום צער בעלי חיים. וממילא כל שכן שבשאר בעלי חיים בוודאי שמותר. ויש אומרים שלא התירו אלא במקום של צער בעלי חיים. ורוב האחרונים סוברים שלדחוף אסור אלא אם כן יש הפסד ממון. כגון אם יש לאדם לול תרנגולות כמו שהיה בזמנם, והתרנגולת דוגרת על הביצים, והנה פתאום ביום שבת התרנגולת החליטה שהיא 'יוצאת לפנסיה'... היא לא מוכנה לדגור על הביצים, ויש לו הרבה ביצים שם לעלול להפסיד אותם, והוא רוצה לדחוף אותה. ולהושיב אותה על הביצים. כותב הב"ח (סימן שח) שמותר. מפני שהדחיפה הזאת היא לצורך הפסד ממון. שהרי הביצים הללו כיון שהיא התחילה לדגור עליהם ואחר כך קמה מעליהם, הם יצאו ביצים סרוחות. לא יצא מהם שום דבר. לא רק שלא יצא אפרוח, הם גם לא יהיו ראויים לאכילה. כי מתחיל להיווצר אפרוח, יהיה בהם דם ובוודאי שאסור לאכול את הביצים הללו. לכן מותר לדחוף אותה כדי שתדגור על הביצים. כמו כן, אם התרנגולת מסתובבת בחוץ, ויש שם גנבים וחושש עליה, רשאי לדחוף אותה למקומה. כל שכן אם זה מקום חם או קר ויש בזה צער בעלי חיים שמותר לדחוף.

אשר על כן מסקנת הדברים, מותר לאחוז בכל בעלי החיים, חוץ מתרנגולת, משום צער בעלי חיים. ובתרנגולת יהיה אסור גם במקום צער בעלי חיים. מאידך, לדחוף מותר בכל הבעלי חיים במקום הפסד. אף אם אין חשש

מספיק לדחוף וצריך למשוך אותם. למשל, גדיים קטנים שעומדים ולא רוצים ללכת, ורוצה להכניסם לבית, האם זה מותר. והנה קבעו חז"ל במסכת שבת (שם) שכל בעלי חיים מדין אותם. אבל לא תרנגולת שאסור. ו'מדדין' היינו לא שמרים אותם, אלא תופס אותם בצדדים ועוזר להם ללכת, או מושך אותם. לא גורר אותם לגמרי, כי גרירה זה כמו טלטול ממש, אלא רק מושך אותם. כלומר שהרגלים שלהם נמצאים על הקרקע, ומושך אותם בצוואר, כגון כלב או חתול או גדי כבש וכיו"ב, שתופס אותם בצווארם ומושך אותם, וכן אם תופס את זרועותיהם ומושך אותם, שחכמים התירו בתנאי שיזהר לא להגביה אותם.

ושואל הר"ן שאלה קשה מאד, הנה יש דין שמותר לגעת במוקצה, אבל לנדנד את המוקצה אסור. משום שזה נקרא טלטול במקצת. הראשונים לומדים את זה ממה שכתוב בגמרא שאסור לטלטל את המת, אבל משום כבוד המת יש היתרים מסויימים. אבל אם זה לא כבוד המת אסור לטלטל אותו. ואחד הפרטים שכתובים שם שהוא בלבד שלא יזיז בו אבר. דהיינו לקחת קצת את היד ולהרים או להוריד אסור. מזה אנחנו רואים, שלמרות שלא מרים את כל המת אלא רק מזיז את היד שלו, אסור. מפני שאיסור טלטול מוקצה זה גם טלטול במקצת. אם כן שואל הר"ן, הרי גם בבעלי חיים כאשר מושך אותו בצוואר או בזרועות אמנם הוא לא מרים אותו אבל זה טלטול במקצת.

טו. טלטול במקצת במום צער בעלי חיים

מחמת קושיא זו כותב הר"ן, שמדובר במקרה שיש צער בעלי חיים. דהיינו באמת טלטול במקצת בבעלי חיים אין שום סיבה להתיר יותר מאשר שאר מוקצה מחמת גופו, זה מוקצה. אלא שאם יש צער בעלי חיים מותר לעשות טלטול במקצת.

דרך אגב, יש להבין מזה, שהר"ן סובר שאסור לטלטל בעלי חיים לגמרי במקום צער בעלי חיים, כמו שאמרתי קודם. וכך מרן (ס"ט) פסק וז"ל: "כל בהמה חיה ועוף מדין אותם בחצר. דהיינו שאוחז בצווארם ובצדדים ומוליכם, אם צריכים בעלי חיים לכך". ע"כ. כלומר ש'אם צריכים' היינו צער בעלי חיים. והמקור לכך הוא הר"ן. ואמנם יש חולקים על הר"ן, אבל כך מרן פסק.

טז. ראייה לדברי הר"ן

כלומר, כאשר יש צער בעלי חיים כגון שהבהמה נמצאת במקום קר ואינה מבינה, או להיפך שנמצאת במקום חם וזה מסוכן לה, וכל כיו"ב, שיהיה מותר לעשות אמצעי של טלטול באופן שמושך אותו. שהרי הנגיעה עצמה היא מותרת, והוא תופס את הבעל חי בצוואר וכאמור לעיל, שאז הטלטול הוא טלטול במקצת, שמותר משום צער בעלי חיים.

אבל כל זה הוא חוץ מתרנגולת, כי בשאר בעלי חיים כאשר תופסים אותם בזרועות ומושכים אותם הם מתחילים ללכת, אבל כאשר לוקחים תרנגול, מיד כאשר תופסים אותו בכנפיים, ברגע שתפסת אותה בכנפיים היא מיד מרימה את הרגלים. זה הטבע של התרנגולת. וממילא כאשר היא מרימה את הרגליים הרי שהוא מטלטל אותה. וכך כותבים רש"י (טז) ורוב הראשונים.

כלומר רואים בזה שלמרות שגם בתרנגולת שזה יכול להיות צער בעלי חיים, לפי הר"ן שמסביר שסיבת ההיתר בכל שאר בעלי חיים ואסור בתרנגולת, כי בכל השאר זה טלטול במקצת אבל בתרנגולת זה טלטול גמור ובמקום צער בעלי חיים, ואת זה לא התירו.

יז. בהרמת התרנגול מורט לו את הנוצות

למעשה הרמב"ם חולק על רש"י. הרמב"ם (והגאון שבת טז) מפרש שכאשר תופס את התרנגולת בכנפיים שלה, ואז היא מיד מרימה את הרגלים ומגביהה את עצמה, ואז כיון שהיא כבדה, והרי הוא מחזיק את הנוצות. וממילא הוא בא למצב של מריטת הנוצות. זו מלאכת גוזז - מלאכה דאורייתא. כלומר שלפי הרמב"ם זה איסור חמור יותר מאשר לפי רש"י. שלרש"י הבעיה היא שמטלטל מוקצה. אך לפי הרמב"ם ברגע שאתה מחזיק את הכנפיים שלה הוא בא לכלל איסור דאורייתא של מריטת הנוצות.

יח. מריטת הנוצות היא דבר שאינו מתכוון

הראב"ד משיג על הרמב"ם, הוא סובר כמו רש"י שזה משום טלטול מוקצה. וככה לכאורה פשט הגמרא. והמגן אברהם (סי' ס"ט) מקשה על הרמב"ם, שהנה כאשר תופס את הכנפיים של התרנגול, ובכך הוא מורט את הנוצות, הרי זה דבר שאינו מתכוון, לא היה לו שום כוונה למרוט את הנוצות, זה דבר שאינו מתכוון. וכותב המגן אברהם, שזו הסיבה שהראב"ד חולק על הרמב"ם ואומר כמו רש"י. וזו הסיבה שרש"י לא מסביר כהרמב"ם.

לעומת זאת האליה רבה והתוספת שבת ועוד הרבה אחרונים כותבים, שהרמב"ם סובר שאפילו שזה דבר שאינו מתכוון אסור, כי תרנגולת היא

של צער בעלי חיים. מפני שדחיפה זה לא בגדר כל כך של טלטול במקצת. כי טלטול במקצת זה כשאוחז אותם, אבל כשרק דוחף, ומשך הם הולכים מעצמם, אינו נקרא טלטול במקצת, ומותר.

ויש להוסיף שכל מה שאמרנו על תרנגולות, זה רק בהן, אך אם מדובר באווזים או בכל מיני סוגים של עופות אחרים, אין את הדין הזה. כי הם לא מגביהים את הרגליים. היחידה שעושה את זה התרנגולת. אמנם יש בזה מחלוקת, אבל הלשון של השלחן ערוך 'כל בהמה חיה ועוף' - משמע כל עוף - 'מדדין אותן חוץ מתרנגולת'. רואים בפירוש שמרן מחלק בין כל העופות לבין התרנגולות, תרנגולות זה דין אחר.

האמת שכל הנושא הזה לכאורה אינו נפקא מינה, אולי רק לאנשי המושבים. אבל זה לא נכון, כיון שיש אנשים שמגדלים חתולים, כלבים, ארנבות, תוכים, אוגרים. אנשים מגדלים כל מיני יצורים. בעזרת ה' בשיעור הבא אדבר באריכות אם מותר לגדל אותם בכלל. אבל כיום לגדל תרנגולות זה לא כל כך מצוי. אבל פעם מי לא היה לו תרנגולות? וכן כבשים וכיו"ב. אבל חיות מחמד זה יותר מצוי. ואכן יש יותר קולות בחיות מחמד לגבי דיני טלטול מאשר בשאר.

כב. טלטול ילד ברשות הרבים

הנה בגמרא איתא במפורש שכאשר בעלי החיים נמצאים ברשות הרבים, אסור לטלטלם. וזו מחלוקת רבי נתן וחכמים אם בבעל חיים אומרים 'חי נושא את עצמו'. כלומר, כאשר מושכים את הבעל חיה לא טלטול, אבל יש חשש שמא יבוא לטלטל. אם כן כשמושכים ילד קטן שהולך ברגליו, החשש הוא שמא יבוא לטלטל אותו. ואז זה יהיה איסור מדרבנן, מפני שחי נושא את עצמו. ולכאורה זו גזירה לגזירה, ואין גזירות גזירה לגזירה, לכן מותר לקחת ילד קטן במקום שאין עירוב ולעזור לו ללכת. העיקר שילך על הרגלים.

פעם שאל אותי משהו, יש לו ילד בן שנתיים וחצי והוא הלך איתו להורים, ולפתע פתאום הילד עושה שביחה. הוא לא מסכים בשום פנים ואופן ללכת, הוא רוצה שירימו אותו. כיצד עליו לנהוג. אמרת לי שאני מצטער מאד אבל אין מה לעשות. אתה יכול לעמוד ולהרים אותו עד שיירגע ואחר כך להניח אותו וללכת. אבל ללכת איתו אסור. כיון שמה שאומרים חי נושא את עצמו זה עדיין אסור מדרבנן ברשות הרבים. ואם זה מקום שאסור בטלטול מדרבנן אז גם יהיה אסור. אבל לתת לו יד וללכת, פה זה כבר כיון שהוא חי נושא את עצמו בזה לא גזרו.

כג. טלטול בעלי חיים ברשות הרבים

לעומת זאת בבעלי חיים, הרמב"ם ורוב הפוסקים, וכך דעת השלחן ערוך, סוברים שבבעלי חיים אין אומרים חי נושא את עצמו. לכן ברשות הרבים אסור למשוך את הבעל חיים. לדחוף מותר כי בדחיפה בסופו של דבר הבעל חי הולך לבדו. אבל למשוך אותו בידיים, בצוואר, או בזרועות שלו, ברשות הרבים שיש כאן חשש שמא יבוא לשאת אותו. זה לא כמו תינוק שלא חוששים שמא יבוא לשאת אותו. כי בתינוק גם אם ירים אותו יעבור רק על איסור דרבנן, שהרי חי נושא את עצמו. בבעל חיים אם ירים אותו הרי שהוא עובר על איסור מהתורה. לכן אסור לגרור בעלי חיים ברשות הרבים.

כד. טלטול בעלי חיים במקום האסור בטלטול מדרבנן

יש לדון בטלטול בעלי חיים על ידי משיכה במקום שאסור בטלטול מדרבנן. מקום שאין בו עירוב, כגון חדר מדרגות או הרחובות שבזמנינו לרוב הפוסקים שאין לזה דין רשות הרבים. הטור (סימן טז) מחמיר גם במקום שאסור בטלטול מדרבנן. וכך דעת השלחן ערוך (ס"ט). מרן כותב 'כל בהמה חיה ועוף מדדין אותן בחצר' - חצר היינו רשות היחיד, חצר פרטית. אבל מקום שאסור בטלטול מדרבנן, אסור לאחוז ולמשוך אותם. להלכה אנחנו פוסקים, שאסור למשוך

אותם גם במקום שאסור בטלטול מדרבנן.

כה. אם יש חילוק בגודל בעלי החיים

יש עוד מחלוקת אחרת. האם מה שאסור למשוך אותם ברשות הרבים, היינו יצורים קטנים או גדולים. שהנה אם זה גדי, שהוא קטן וחלש, וצריך למשוך אותו כדי שילך, יש חשש שמא יבוא לטלטל ברשות הרבים. יש ראשונים שאומרים, ורוב הראשונים כך סוברים, שאם הם גדולים מותר למשוך אותם. שמכיון שהוא גדול הוא יודע לעמוד על הקרקע וללכת.

למעשה, מרן השלחן ערוך לא חילק, וכתב 'כל בהמה חיה ועוף'. דהיינו שמרן סובר שגם גדולים אסור. ויש בזה שתי חומרות: האחת, שזה לא רק ברשות הרבים אלא גם במקום שאסור בטלטול מדרבנן. השניה, שזה לא רק בקטנים אלא גם בגדולים.

והנה המשנה ברורה מחדש, שאם זה היה גדולים במקום שאסור בטלטול מדרבנן, מותר. מפני שיש שני צדדים להקל: האחד, המחלוקת הראשונה אם במקום שאסור בטלטול מדרבנן אסור לדדות או מותר לדדות, כלומר, למשוך אותם. השני, אם בגדולים בכלל אסור. לפי דבריו יוצא, שברשות הרבים שבזמנינו, שלרוב הפוסקים זה אסור רק מדרבנן, מותר יהיה למשוך, לתפוס את הכלב למשל בצוואר או בזרועות ולמשוך אותו, אפילו ברחוב. מכיון שזה 'ידידי', שהנה בכלל קטן אם הוא 'פודל' אסור. כי הוא מפונק ויש חשש שמא יבוא להרים אותו. אבל אם הוא כלב גדול [- שבווע הבא איך שאני אסביר אתם תבינו שלא לגדל כלב גדול...] או כבש וכיו"ב, יהיה מותר למשוך אותם ברשות הרבים שבזמנינו. מפני שיש שני צדדים לקולא: האחד, זה לא רשות הרבים, ויש מתירים. והשני, שהוא גדול. למרות שמרן החמיר בכל אחד משני הדברים האלו בפני עצמו. אבל כיון שיש בזה כמו ספק ספיקא, מותר.

כו. הערה מלשון מרן השלחן ערוך

אולם יש להעיר על כך, שהנה הלשון של מרן: 'כל בהמה חיה ועוף בחצר'. משמע בין גדולים בין קטנים - דווקא בחצר. ולכאורה מרן בפירוש החמיר בנושא הזה. אבל מכיון שזה דרבנן, ובדור שלנו נדפסו כמה ראשונים שכותבים שבגדולים מותר. וכמעט כל הראשונים כותבים שבגדולים מותר. וכמה ראשונים כותבים בפירוש שהאיסור הוא דווקא ברשות הרבים דאורייתא. שאז יש גזירה שמא יבוא לטלטל. ממילא אפשר לסמוך על המשנה ברורה שמתיר.

כז. לגרור לבעל חי להזיז את ראשו

יש אנשים שיש להם בעלי חיים וכשנותנים להם לאכול זה גורם לפעמים לבעל חי להזיז את הראש לצדדים. זה לא צער בעלי חיים, אבל לכאורה זה טלטול במקצת. ובספר חוט שני של הגר"נ קרליץ כותב, שזו הדרך להאכיל אותם כך, וזה נקרא כמו טלטול מן הצד, או טלטול בשינוי. לכן הוא אומר שאין שום בעיה להאכיל אותם. אפילו אם בשעה שמאכיל אותם מושך להם מהפה את הגבעולים כדי שייחתך ויוכלו לאכול בצורה טובה, וממילא במו ידי מוזי את ראש הבהמה, אך כיון שלא תפס את הראש אלא זה זז מאליו, הרי שזה טלטול מן הצד ומותר.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: